

ביתא רוטשילד בע"מ

חוזה מתכנן אינסטלציה מתחם C+B+A

רוטשילד – פיננוי בינוי

חיפה

סדן נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ח.פ. 610958998
בע"מ המלאכה 11, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540. מיקוד 310400

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 51585194

מס' חוזה: CONT-10-2309

סטטוס: Draft#3

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.2

פרויקט: רוטשילד – פ"מ

ספק: ב"מ
מלע נהרי

© זקסלר, ברגמן ושות' שרכי-ד"ן

חוזה מתכנן אינסטלציה

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה] – 24/10/24

בין

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
515851194
(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

סלע נהרי יועצים ומهندסים בע"מ
האשלג 22 חיפה
510956998
(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1 למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" – כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" – שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" – מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" – התכניות, החישובים, התיאורים, הניאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, החנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"

"השירותים" – השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

פרויקט: רוטשילד – בית ספק: סלע נהרי גרסה: 0.2 תאריך: 24/10/24 ח.פ. 515851194	מס' חוזה: CONT-10-2309 סטטוס: Draft#3 סלע נהרי יועצים ומهندסים בע"מ ח.פ. 510956998 בעל המלאכה יוני נתניהו ת.ד. 7540 מ"קד 513400	ביתא רוטשילד בע"מ ח.פ. 515851194
---	--	--

"המנהל"-

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

ה'תשס"ב

חוזה זה על נספחיו.

יזהרין -

י"הר שות

"חזקה

1.2

1.3

2. שירותי המתכנן

2.1

2.2

2.3

2.4

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: תנ"ך - כינוי

63

סלע נהרי: פפוק:

© והסלר, ברגמן ושות' שרכי-דין

יחידת רוטטור בע"מ
ח.פ. 515851194

- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויחיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואז אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין וחמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוחלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואז הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואז הנהלים ואז התקנים ואז התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ואז הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצייב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ואז לקבלנים ואז לכל גורם אחר תקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ואז טענות ואז דרישות ואז תלונות כלפי המזמין ואז כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשאת עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצייב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

מס' חוזה: 10-2309
מנהלים ויועצים בע"מ
510958998
Drafi#3: 04 8402073
ת.ד. 7540 מיקום 310400

פרויקט: תכנית מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.2
ספק: סלע נהרי
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דל
ביתא רשמי בע"מ
515851194 פ.נ.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בגספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). התלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, חרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.3 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או סלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל חנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בחתומים חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרגי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

מס' חוזה: CONT-10-2309

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: רמת גן - פ"מ

סטטוס: Draft#3

גרסה: 0.2

510956999
בע"מ
04-8402073
תד. 7540. מקור 310400

ספק: סלע נהר

הסדר, מ"מ ושות' עורכי-דן

5158

- 5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את חובות חוזה זה, את חובות המזמין ואת חובותיו.
- 5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות חנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא לחפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו וחולו חוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיוספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או החוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.

6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב.

פרויקט: חסלר - פ"ת תבנית: מתכנן אינסטליציה מס' חוזה: T-10-2309
 ביטוי: גרסה: 0.2 :010000 Draft#:3
 סלע נהר: 7540 מ"מ 310400
 510956998 פ.פ. מהנדסים ויועצים בע"מ
 בע"מ המלמח 11 ת"מ 04-8402073
 ת.ד. 7540 מ"מ 310400

© וקולר, ברגמן ושות' עורכי-דין
 ביתא תל אביב
 515851194 פ.פ.

6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, תוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמוזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.

6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב- 1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המוזמין, ימסור המתכנן למוזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיון בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המוזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").

7.2. בהוצאות הממשיות בשרותי העזר המפורטים להלן, יישא המוזמין:

7.2.1. הדפסות בתווין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. לחסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתווין, אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למוזמין ואו לרשויות המוסמכות ואו ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המוזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמוזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

סל' נהרי מהדסים ויועצים בע"מ
510956998 ח.פ. CONT-10-2309
בעלי המלאכה 14, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540 מיקוד 310400

מס' חוזה:

010000

Draft#:3

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.2

פרויקט: רחוב שילד - כינ

ספק: סל' נהרי

סוקסר, גרמן ושות' לע"מ

ביתא גוטשילד בע"מ
515851194 ח.פ.

כל תשלומי חבניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב חבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע חבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המותכנן כדן, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שינויים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יחוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309

פרויקט: תכנית מתכנן אינסטלציה
בינוי: 0.2
סלע נהרי
ספק: 0.2
© וקסלה, ברגמן ושות' עורכי-דין
515851194 ח.פ.

8.4 המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזריזות וברמה מקצועית מעולה, והוא יחא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פסי"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה למתכנן.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה כנספח ז' וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ז', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יחיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים שהוא חסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.

9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מוערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.

9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

מס' חוזה: CONT-10-2309
סלע נהר מהנדסים ויועצים בע"מ
510955098
Draft#: 3
סטטוס:
בע"ל המלאכה 11, ויפ"ל 04-8402073
ת.ד. מיקוד 7540, 310490

פרויקט: רח"ל - פ"מ
תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.2
סלע נהר
ספק:
© וקסלר, ברגמן ושול עורכי-דין

ביתא רכושית בע"מ
ח.פ. 515851194

10. אספקת תכניות

- 515851/94 .2k

- 10.2 עם גמר שרותי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.
- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 לחלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מתן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנייל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שחשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכת צו הרחבה ו/או מכת הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מתגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה ותביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע

מס' חוזה: CONT-10-2309
 מס' תכנית: 510956998
 מס' דרישה: 04-8402073
 מס' ת.ד. 7540. מיקוד: 310400

פרויקט: תכנית מתכנן אינטליג'נסי
 מס' תכנית: 82
 מס' דרישה: 04-8402073
 מס' ת.ד. 7540. מיקוד: 310400

ביתא קונסטרוקציות בע"מ
 515851194. ח.פ.

למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח חתמורה חמגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטולו

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחיו, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2 תובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השרות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו- ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל חמגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2 המזמין התרח במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3 המתכנן הפר את הוראות סעיף 7.5 לעיל.

מס' חוזה: 50141-10-2309
510956998
Draft#3
סוטוטו

תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.2

פרויקט: חס-ל"ד - פ"מ
ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

ביטא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם המתכנן נפטר, המתכנן הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למותן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.1.6. המתכנן הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למותן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה למתכנן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהמתכנן נותן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ז' ו' ח' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ז' ו' ח' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. תודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למותן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו' 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו' 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין חתראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

מס' חוזה: 10-2309
מס' תוכנית: 010000
מס' גרסה: 0.2
מס' דרישה: 3
מס' תאריך: 04-08-2017
מס' תאריך: 04-08-2017
מס' תאריך: 04-08-2017

פרויקט: תכנון אינסטלציה
מס' תאריך: 04-08-2017
מס' תאריך: 04-08-2017
מס' תאריך: 04-08-2017

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין
מס' תאריך: 04-08-2017
מס' תאריך: 04-08-2017
מס' תאריך: 04-08-2017

13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייביותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מחתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויתולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

14.1 שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3 המתכנן יתיתם את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע חסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שרותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הודמנויות)

מס' חוזה: 10-2309
מס' סוס: Draft#3
מס' חוזה: 510955998
בעלי המלאכה: 11, חתה 2273
מס' חוזה: 7540, מקור: 3

תבנית מתכנן אינסטליציה

פרויקט: חתה - 11

בית

סלע בהרי

© וקולר, ברגמן ושות' שרתי-דין

ביתא רוטטלד בע"מ
515851197

ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתחייקות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים ותחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1 הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2 לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

מס' חוזה: COMT-10-2309
סלע נהרי מתכננים ויזמים בע"מ
510956008
04-01-2011
בעלי המלאכה 11, חש"ב 73
ת.ד. 7540 מיקד 3

פרויקט: תכנון מתקן אינסטלציה
גרסה: 0.2
ספק: סלע נהרי
© וקסלר, ברגמן ושות' בע"מ
515851194

17.7 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ואו בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ואו בכל דין, מובחר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין הנפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו הנפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחייבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחול, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לסייג זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ואו תלונה ואו טענה ואו תביעה, ככל שתחיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מני מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ואו ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יתיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ואו עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9 כל החוצאות ומס הכולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10 חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11 כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי חתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה החודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ביתא רוסטילד בע"מ
515851194 ח.פ.

ביתא רוסטילד בע"מ
המזמין

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ח.פ. 51022278
בע"מ חמלאה 11, חש"פ 8102073-04
ח.ד. 7640. מקור 310000

סלע נהרי
המתכנן

אני החתימ, י.ו.ו.י. סלע נהרי עובד ר"ח מרח" מאשר כי הי"ה ל' נהרי הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

שבוטל חשבונו
טווח בלתי נגזר
וחתם הסנדלר 2
חשבו 3296202

תאריך: 7-10-2024
חתימה וחתימת צייד ר"ח:

מס' חוזה: CONT-10-2309

סטטוס: Di.ח.3

תבנית מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.2

פרויקט: רוסטילד - כ.נ.

ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברנמן ושות' עורכי-דין

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות *

"הפרויקט" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בחיפה, רוטשילד – פינני בינוי לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 3040614213 על שינויה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- [נסדה נוסף 1]. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות תביוני על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות תביוני במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" – חיפה.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: שי נהרי

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, חדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

א. ראש צוות: שי נהרי

ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה

זה: 4 שמות: ולנטין נוביקו, באיגור בורמנק, ומיכאל שיינבלד

חיועץ ידאג לתגבר את צוות העובדים בהתאם לדרישה והצורך לעמוד ללוי"ז שיקבע ע"י

היזם

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: שי נהרי

מס' חוזה: CONT-10-2309
סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ח.מ. 510956998
בעלי המלאכה: 11, חיפה 04-8402073
ת.ד. 7540. מיקוד 310450

פרויקט: רוטשילד – כינן
תבנית: מתכנן אינסטליציה
ספק: סלע נהרי
גרסה: 0.2
@ וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין
ח.מ. 515851194
ביתא רוטשילד בע"מ

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
 ת.פ. 510956998
 בעלי המלאכה: 11, תיבת 3073 : 04-0
 ת.ד. 7540, מיקור 310*00

ביתא-רוטשילד בע"מ
 ת.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2309

סטטוס: Draft#3

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.2

פרויקט: רמת גל - סיני

ספק: סלע נהרי

נספח "ב"שרותי המתכנן

1. כללי:

1.1 שרותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון מתקני אינסטלציה סניטרית למבנים ולאלמנטים במגרשים פרטיים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא.
- ב. תכנון מערכות הספקת מים בשטחים ציבוריים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא. לרבות, קווי הולכה, תאי מגופים, מתקני הגברת לחץ, הזנות לראשי מערכות השקיה, ברזיות ציבוריות, מזרקות, בריכות מים וכו'.
- ג. תכנון מערכות ביוג בשטחים ציבוריים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא. לרבות, קווי הולכה, תאי ביקורת והסתעפויות, מתקני שאיבה וכו'.
- ד. תכנון מערכות ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא. לרבות, קווי הולכה, תאי ביקורת והסתעפויות, מעבירי מים וכו'.

1.2 המתכנן, צוות העובדים והאמצעים:

- א. המתכנן חביר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
 - ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
 - ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות ותאשר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
 - ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.
- 1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מהמנהל לפני התחלת ביצוע כל שלב, או לפני הספקת כל שרות חלקי.

2. הגדרות:

- א. "מתקן" – מערכת הספקת מים, סילוק שופכן ודלוחין, ניקוז ותיעול, חימום מים ע"י אנרגיית השמש ו/או אנרגיה חשמלית, מערכות גז, ספרינקלרים וניקוז מזגנים.
- ב. "תכניות מוקדמות" – תכניות המתארות את הפתרון העקרוני של המתקן.
- ג. "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את כל המסמכים הדרושים לביצוע המתקן.
- ד. "תכניות עבודה" – תכניות מפורטות, מפרטים, כתבי כמויות כל יתר המסמכים וכל הדרוש לעריכת ופרסום מכרזים לביצוע המתקן בפרויקט ו/או לביצוע המתקן בפרויקט.

מס' חוזה: CONT-10-2309
 מסמך: Draft#3
 סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
 ת.ד. 7540. מיקוד 3100-00
 בעלי המלאכה 11, ח'יפה 3 תל אביב 04-515851194

פרויקט: תכנית מתכנן אינסטלציה

הסליל - סינר
 ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושות' שר-ידן

גרסה: 0.2
 ביתא קונסטילד בע"מ
 515851194

3. פרוט שרתי המתכנן :

שרתי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות חמנהל, לרבות להסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.

שרתי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלחלן :

3.1 תכנון מוקדם :

- א. תכנון מוקדם הכולל את הפתרון העקרוני של המתקן ע"י תכנית או תכנית עקרונית בקנה מידה שיבחר ע"י המתכנן. הפתרון הנ"ל יתאים לפרוגרמות שיוצגו למתכנן ע"י נציג המזמין ולדרישות מתכנני התשתיות העירוניות הקשורות לתכנון, לדרישות כל הגורמים הרלוונטיים והרשויות המוסמכות (כגון : בירור בעיות לחצי מים, אופן מיקום מונים וחתיחותם ליתר השירותים הדורשים מונים, בעיות חיבור לביוב עירוני או שכונתי וחיבור לניקוז הכולל כיוון, מיקום ומפלס, בירור עם חברת חגז לגבי אופן תכנון המערכת).
- ב. השתתפות בהתייעצויות מוקדמות עם האדריכל והיועצים האחרים.
- ג. תאום גודל ומיקום פירים אנכיים להעברת תשתיות למתקן, ארונות מים, גז, מונים, קולטני ביוב, צמ"גים וכו'.
- ד. הכנת אומדנים ראשוניים לכל אחד מסוגי המבנים ולמתקנים השונים.
- ה. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואישור התכנון המוקדם של היועצים, ככל שיידרש אישור המתכנן.
- ו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים לשם השלמת התכנון המוקדם.

3.2 תכנון סופי :

- א. הכנת כל התכניות, המסמכים, התיאורים והחישובים הדרושים, בק.מ. שיאפשר אישורן על ידי הרשויות. הכנת נספחים סניטריים לבקשות לחיתרים וטיפול באישורם ע"י הרשויות.
- ב. חתימה על כל המסמכים, התכניות והבקשות, אשר חתימת המתכנן תידרש עליהם עד לקבלת תעודת גמר לפרויקט, לרבות בקשות לחוצאות חיתרי בניה, כאחראי לתכנון, לפקוח העליון ולביקורת בתחום האינסטלציה, בקשות לטופס 4 ובקשות לתעודות גמר.
- ג. הכנסת תיקונים ושינויים בכל התכניות והמסמכים אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון לפי דרישות המזמין ואו לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, וטיפול באישורן כולל קבלת חיתרי בניה מתוקנים.
- ד. הכנת התוכניות לאישור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ה. קבלת אישור היועצים הרלוונטיים לתכנון הסופי ואישור התכנון הסופי של היועצים, ככל שיידרש אישור המתכנן.
- ו. הכנת פרק האינסטלציה הסניטרית במפרטי המכר. בדיקת מפרטי

מס' חזרה: 510956998
Draft#: 3
סוטטו
סולל נהר מתקנים ויועצים בע"מ
בע"מ המלאכה, 11, חיפה 04 5422073
ת.ד. 7540 מיקוד 310400

פרויקט: רחוב סלד - סיני
בניין
ספק: סלע נהר
גרסה: 0.2

© וקסלר, ברגמן ושות' שרתי
ח.פ. 515851194

ותוכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור בכתב להתאמתם.

- ז. עדכון האומדן המשוער של ערך המתקן.
- ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

3.3 תכנון מפורט:

- א. הכנת תכניות עבודה בק.מ. 1:50 בבניינים ובקניימ 1:250 בפתוח הכוללות פרטים וחתכים הכרחיים לביצוע העבודה והכנת התכנון וכוונות המתכנן, וחוללות:

במבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

תכניות אינסטלציה בקומת קרקע/עמודים/קומות מרתף:

תשריט אופקי של הקומה כולל את הכלים הסניטריים, צינורות הספקת מים קרים וחמים המובילים אליהם, ויציאת צינורות דלוחין ושפכים מהם, צינורות למערכות כיבוי וספרינקלרים ומיקום האביזרים הקשורים אליהם (כולל: סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים), מערכת הביוב של המבנים עם סימון תאי הביקורת, (כולל: גודלם ועומקם ושיפוע הצינורות), סידור מדי מים וסידורי אינסטלציה סניטרית למתקני אשפה.

תרשים של צינורות הגז תוך ציון קוטרם וסידור מוגנים לגז.

מבט איזומטרי של סידור מדי-המים ושל אינסטלציית המים.

חתכים אופייניים לאורך מערכת איסוף הדלוחין וחשפכים.

סימון צינורות מי גשם ומפלסים.

תכנית ניקוז לחיקף הקומה במגע עם קרקע טבעית.

תכנית ניקוז יסודות – לפי הנחיות יועץ ביסוס.

תכניות אינסטלציה בקומות:

תשריט אופקי של כל קומה וקומה (למעט קומות טיפוסיות לחן יוכן תשריט משותף), כולל את הכלים הסניטריים, צינורות, הספקת מים קרים וחמים, מערכות כיבוי וספרינקלרים ויציאת צינורות דלוחין ושפכים כולל סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים.

תרשים של צינורות הגז תוך ציון קוטרם.

מבט איזומטרי של אינסטלציית המים.

חתכים אופייניים לאורך מערכת איסוף הדלוחין וחשפכים.

תכניות שירותים 1:20.

פרטים מיוחדים.

תכניות מתקנים:

מס' חזרה: 510956998
מס' תוכנית: 510956998
מס' תוכנית: 510956998
מס' תוכנית: 510956998
מס' תוכנית: 510956998
מס' תוכנית: 510956998
מס' תוכנית: 510956998
מס' תוכנית: 510956998
מס' תוכנית: 510956998
מס' תוכנית: 510956998

פרויקט: תכנון מתקן אינסטלציה
גרסה: 0.2
ספק: סלע נהרי
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

בית ארנוטשילד בע"מ
ח.פ. 515651194

פרוט מתקנים מיוחדים הקשורים במערכת האינסטלציה הסניטרית, הספרינקלרים, הביוב, סידור ניצול אנרגיית השמש, חימום מים מרכזי, משאבות, מכלי מים, מערכות מניח למים (כולל קריאה ממוחשבת), בורות שאיבה וכו'.

בשטחים ציבוריים:

תשריט הכולל את תיאור קווי ההולכה, מיקום הידרנטים, מיקום ותאי הביקורת וההסתעפויות ומיקום האביזרים (כולל: סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים).

חתכים לאורך קווי ההולכה והתאים, סימון שיפועי קווי ההולכה, מפלסי תחתית ורום הצנרת, התאים, הקרקע חטבנית והקרקע המתוכננת, סימון הצטלבויות עם צנרת וקווי ההולכה והפתרונות בנקודות ההצטלבות. במקרה ויוחלט על ידי המזמין לתכנן את המבנים בשיטה טרומית/מתועשת, יסמן המתכנן את המגרעות, השרוולים, החורים וכו' על רקע תכניות חאלמנטים הטרומיים.

ב. תאום התכניות שלעיל עם היועצים האחרים ובפרט עם האדריכל ומתכנן הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות והקפדה על סימון חורים או מעברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים באופן שיופיעו בתכניות הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות שיערכו על ידי יועצים אחרים והקפדה על אפשרות מעבר צנרת תחת הריצוף, בפירים אנכיים ואופקיים ותחת התקרות.

ג. הנחיות למתכננים האחרים לגבי מילוי הל"ת באופן שיופיעו בתוכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והיועצים.

ד. תכניות כלליות בק.מ. 1:100 או 1:250 או 1:500 של חצרות חמבנים ובהן כל המערכות החיצוניות המתוכננות ע"י המתכנן (על גבי תכניות פיתוח מעודכנות). תכניות אלה יותאמו לחיבור ביוב עירוני, חיבור מים לנקודות חיבור עירונית, חיבור גז למתקן מרכזי, מיקום מכלי גז ודלק לפי הנחיות חבי' הגז, תאי מילוי לגז ולדלק, התאמת המים לרשתות השקיה וכן מוצא מי גשמים מהבניינים ומערכות ניקוז ותיעול חיצוניות (במידה וישן כאלה).

ה. תכניות תאום מערכות בשטחי המגרשים ובשטחים ציבוריים.

ו. תכניות תאום מערכות תחת תקרות מרתפים וקומות עמודים.

ז. אלמנטים בחצר: תכנון אינסטלציה לאלמנטים שבמסגרת הפיתוח כדוגמת: ביתני אשפה, תיעול בתחום מגרשים, הזנות לראשי מערכות השקיה וכו'.

ח. הגשת תכניות מערכות כיבוי אש במים לאשור מכון התקנים הישראלי (עלות בדיקה ראשונה על חשבון המזמין). תיקון התוכניות בהתאם לדרישות מתיי עד קבלת אשור המכון.

ט. הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של תכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכנו ונערכו על ידי מי מהיועצים האחרים. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ואו כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנחל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.

מס' חוזה: NT-10-2309
מס' סטוס: Draft#3
מס' חוזה: 510956988
מס' חוזה: 04-2
מס' חוזה: 510956988
מס' חוזה: 510956988

תכנית מתכנן אינסטלציה

פרויקט: חנוכה - פ"ת

ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גרסה: 0.2
ביתא דיטשניג בע"מ
515851194.נ.פ.

- י. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקים לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- יא. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות "סופר מכרז" והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות לכתבי כמויות ע"ג דיסקט ובתדפיס.
- יב. עדכון פרק האינסטלציה הסניטרית במפרטי המכר. בדיקה חוזרת של מפרטי ותוכניות המכר, לרבות התאמות לתכנון, ואישור הנוסח ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- אישור תכנון של מערכת הספרינקלרים, ככל וקיימת, ע"י מעבדה מוסמכת.
- יג. הכנת אומדן מפורט של ערך העבודות, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון מדד המחירים לצרכן, הידוע במועד הכנת האומדן.
- יד. הכנסת שינויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.
- טו. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- טז. השתתפות בסיוור קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יז. מתן חוות דעת, בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- יח. הכנת תכונות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שידרש לבצוע העבודות.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט לבצוע.

3.4 פקודת עליון

- א. הפקודת העליון על ביצוע המבנים יכלול:
- ביקור באתר בהתאם להתקדמות הבנייה ולפי דרישת נציג המזמין או הקבלן המבצע לצורך אישור אופן ביצוע העבודה.
 - בירורים וביאורים לסוג החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה.
 - מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
 - השתתפות לפי דרישת המזמין בבירורים בקשר לתביעות הקבלן לתוספות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי של עבודות הקבלן, לגבי מחירים לעבודות נוספות והבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות בהתאמה לחשבון ולחריגים.
 - קבלה זמנית של העבודה והמתקנים המבוצעים ומסירת דו"ח על הנייל לנציג המזמין. הקבלה הנייל מתייחסת למתקנים או חלקי עבודה טיפוסיים ואינה כוללת את כל העבודה בכללותה.
 - הכנת תכניות הביצוע על רקע התכנית המקורית תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע לפי תכנית מדידות AS MADE שתימסר ע"י הקבלן המבצע למתכנן, ומסירתה למזמין ע"ג דיסקט.
 - קבלה סופית של המתקנים עם נציגי הרשויות לצורך קבלת טופס 4 ותעודת גמר לעבודות.

מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309
מס' חוזה: 10-2309

תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.2
ספק: סלע נהרי
פרויקט: סלע נהרי - פ"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין
ביתא הנדסה ופיקוד
515851194

- הכנה וחתימה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות במהלך הבצוע, עד לאשור לחיבור הפרויקט למערכות, אשור לאכלוס ותעודת גמר.
- סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות שיופנו אליו בקשר לתכנון ובצוע המתקן.
- השתתפות עם המזמין בהגנה מפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע המתקן, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון, אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין.
- כל יתר הדרוש לפקוח עליון ולביקורת על הבצוע.

ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה בכל אחד מהשלבים הבאים:

בעת בצוע מבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

- בצוע מערכת ניקוז היסודות.
- ביצוע רצפת המרתף.
- ביצוע תקרת המרתף.
- ביצוע מתקן בדירה אופיינית.
- ביצוע אינסטלציה לכל קומה.
- לפני התחלת טיח פנים ו/או תקרות אקוסטיות.
- עם גמר צבע.
- בכל שלב הדרוש לביקורת מערכות האינסטלציה הסניטרית ומתקני האינסטלציה השונים שבתכנון המתכנן.

בעת בצוע מתקן בשטחים ציבוריים:

- סימון תוואי קווי ההולכה ומיקום התאים.
- הצגת דוגמאות ציוד וחומרים.
- חבור ו/או ריתוך צינורות, תאים.
- הנחת צנרת בחפירה.
- כיסוי הצנרת.
- צילום פנים המתקן.

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלן ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלן, לרבות ביחס למחירים או לדרכי ביצוע, אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

ד. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכונותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא ישולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תכנון ואחזקת המתקן.

4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט את התכנון עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו', כך שניתן לבצע בהם תיקונים ושינויים.

5. המזמין רשאי להזמין אצל המתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים, מעבר להם.

סדרת משרי מהנדסים וינעצים בע"מ
510956999 ת.פ. CONT-10-2309
בעלי המלאכה 11/17/73 ת.ד. 7540
ת.ד. 7540 ת.פ. 510956999
מס' חוזה: 010000
Draft#3

פרויקט: רחוב ליד - פ"ת
תכנית מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.2
ספק: סלע נהרי
מסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ביתא רוטשילד בע"מ
ב.ח.פ. 515851194

נספח "ג"לוח זמנים ושלב עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואם הנחיותיו לגבי תכניות שהונשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: 10-2309-CONT
מס' תכנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.2
מס' סטוס: Draft#;3
מס' חוזה: 10-2309-CONT
מס' תכנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.2
מס' סטוס: Draft#;3

פרויקט: רחוב ליד - סיג'י
ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח י"ישכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן / תכנון מערכות אינסטלציה סניטרית למבנים, לאלמנטים כמגרשים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא / תכנון מערכות הספקת מים בשטחים ציבוריים / תכנון מערכות ביוב בשטחים ציבוריים / תכנון מערכות ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן בשיעורים כדלקמן:

1.1 מתחם B:

יח"ד •
מסחר, מבני ציבור ומשרדים •
חניון •
266,500 ₪ = 1,300 ₪ X 205 יח"ד
14,100 ₪ = 10 ₪ X 1,410 מ"ר
כלול

1.2 מתחם C:

יח"ד •
מסחר, מבני ציבור ומשרדים •
חניון •
429,000 ₪ = 1,300 ₪ X 330 יח"ד
16,600 ₪ = 10 ₪ X 1,660 מ"ר
כלול

1.3 מתחם A:

* מתחם A היה אופציונלי וחושב פרו-רטה לפי 1300 ₪ ליח"ד ו- 10 ₪ למ"ר מסחר/מבני ציבור/משרדים

מתחם A	יח"ד	מבני ציבור, מסחר ומשרדים	יח"ד כולל חניון
	225	10,820 ₪	292,500 ₪

הערה: שכ"ט מגלם בתוכו את כל שאר השטחי בפרוייקט, לרבות שטחים משותפים, מרתפים, מבני ציבור, מסחר, משרדים ועוד בסעיף זה:

מבנה ראשוני - מבנה שחוקם לראשונה עפ"י תכניותיו של המתכנן.

מבנה חוזר - מבנה נוסף המוקם על אותו המגרש או במגרש אחר עפ"י תכניותיו של המתכנן, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתו התבקש המתכנן להכין תוכניות נוספות הכוללות שינויים והתאמות לתכניות המבנה הראשוני. כגון: התאמת התכנון לשינויים בחקיקה, בתקנים, בתקנות ואו בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, שינויים בקומת העמודים ואו בקומה העליונה במבנה, התאמה למרתפים, הצמדת זוג מבנים, תוספת ואו הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות.

2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יחיה צמוד למדד המחירים לצרכן נכון ל-10/2022 (העומד על [נקודות מדד] נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר המתכנן יחושב על פי כמות יחידות הדיור שבתכנון ושבתכנון המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרוייקט (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 60 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן 60 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יח"ד בלבד) וזאת גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים בפרוייקט אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על מגרשים בקטעים הבאים.

מס' חוזה: CONT-10-2309
מס' דרישה: Draft#3
סעיף 7.540 מיקוד 310400
04-8402073
05.09.2022

פרוייקט: רמת השרון - סיכום
ספק: סלע נהרי
0.2
ביתא היסטורית
515851194
05.09.2022

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ליחיד ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

סגן נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ח.פ. 510956988
בעלי תעודת 11, תעודת 5109573
ת.ד. 7540, תעודת 5109573

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

CONT-10-2309 מ' חוזה:

Draft#3: סטטוס:

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.2

פרויקט: חטיבת - פ"מ

ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ח"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרתי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:
- | | | |
|-----|---|-----|
| 1.1 | לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - | 10% |
| 1.2 | לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - | 15% |
| 1.3 | לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאת היתר בניה - | 8% |
| 1.4 | לאחר גמר המכרזים, התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - | 30% |
| 1.5 | לאחר גמר הוצאת תכניות לבצוע - | 12% |
| 1.6 | במהלך ביצוע הפיקוח העליון - | 15% |
| 1.7 | לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט והמתקן, קבלת המערכות וקבלתם על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אישור לאכלוס - | 8% |
| 1.8 | לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו - | 2% |
2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.
3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסף המצורף כנספח "ז" לחוזה.
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך +45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

סלע נהלי מהנדסים וינערים בע"מ
519056998
בעלי המלאכה: 1. ח.ב. 5194
ת.ד. 7540. בי.ק.ר. 5194

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.ב. 515051194

CONT-10-2309 :מס' חוזה

Draft#3 :סטטוס

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.2

פרויקט: רוטשילד - פ"מ

ספק: סלע נהלי

נספח "א"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ

יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715

515851194

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הת"מ עובד חברת סלע נהרי / הפועל בשם חברת סלע נהרי / המספק שירותים לחברת סלע נהרי *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי סלע נהרי, חמבצעת עבורכם תכנון מתכנן אינסטלציה בפרויקט רוטשילד – פיננסי בינוי.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל סלע נהרי עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר לחלק:

"מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י סלע נהרי.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ת.ד. 510851194
בעלי המלאכה: ח'יפה 04-8402073
ת.ד. 7540. מיקוד: 310400

בכבוד רב,

סלע נהרי

שם: סלע נהרי
ת.ד.: 08408860-8
כתובת: סלע נהרי 11 ח'יפה

מס' חוזה: CONT-10-2309

סטטוס: Draft#3

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.2

פרויקט: רוטשילד – פיננסי

בינוי

ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושות' שות' עורכי-דין

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.נ. 515851194

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

למען חסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

בתכנון מבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

1. תכנית קומת מרתף תחתון – תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
2. תכנית קומת מרתף עליון – תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
3. תכנית קומת קרקע / כניסה – תיאור חדר משאבות, צובר גז, צ.מ.ג, חדר אשפה.
4. תכנית קומות אי זוגיות – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
5. תכנית קומות זוגיות – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
6. תכנית קומת גג – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
7. תכנית גג עליון – לתיאור המערכת הסולרית, מקום קולטנים/צ"א, צ.מ.ג, מרזבים, מכלי מים משאבות וכו'.
8. תכנית קומח חריגה.
9. תכניות מערכות ספרינקלרים במבנה, חדרי משאבות וציוד נלווה.
10. נספח סניטרי לצורך הגשת לעירייה.
11. תכנית מגרש המראה קווי ושווחות מים וביוב, ניקוז ותיעול, צנרת גז, ריכוזי מונים (כולל חיבור לשווחות עירוניות, צוברי גז וראשי מערכות מים להשקיה).
12. עפ"י הנחיית המנהל יוכנו תכניות נפרדות למערכת המים, שופכין ודלוחין, גז, מערכת סולרית, ניקוז מזגנים.
13. איזומטריות של מערכות המים, שופכין ודלוחין, גז, מערכת סולרית.
14. חתכים אנכיים במבנה.
15. תכנית תאום מערכות במגרש.
16. תכניות תאום מערכות במרתפים ובקומת הכניסה.
17. פרטים (שרוולים וכו') שונים.
18. מערכת מניה למים בקריאה ממוחשבת.
19. מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות. אומדן מפורט.
20. כל תכנית ואו מסמך אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.
21. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.

סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
51085194
04-9102073 חש"ת 11
3:3460 מיקוד 7540 ת.ד

מס' חוזה:
מסמך:

תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: 0.2

פרויקט: רמת השרון – פ"מ
ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ביתא רוטשילד בע"מ
51585194 ח.פ.

22. מובהר בזאת – שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.

23. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

בניה טרומית/ מתועשת:

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת יידרש המתכנן להכין, בנוסף לכל הנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרולים והכנות קצה עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע על רקע כל אלמנט ואלמנט.

בתכנון מערכות הספקת מים, ביוב, ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים:

1. תכנית כללית – תנוחה – קווי הולכה, הידרנטים, תאים והסתעפויות, חיבור לצנרת קיימת, חיבור לראשי מערכות חשקיה, חיבורים למגרשים, מיקום אביזרים.
2. תכניות לבצוע בשלבים-כנ"ל.
3. חתכים לאורך.
4. תכניות תאים – התאים, המגופים והאביזרים.
5. מערכות הגברת לחץ/מערכות שאיבה.
6. פרטים שונים.
7. מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות. אומדן מפורט.
8. כל תכנית אחרת אשר תידרש במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנחל.
9. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
10. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
11. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

סניף נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
ח.פ. 510956998
בעלי המע"מ 11, חיפה 04-6402073
ת.ד. 3640, מיקוד 310190

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

מס' תוזה: CONT-10-2309

סטטוס: Draft#3

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: 0.2

פרויקט: רוטשילד - סיני

סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושול' עורכי-דין

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :
 ביתא רוטשילד בע"מ
 יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
 515851194

(המזמין)

אני הח"מ סלע נהרי לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- חיפה בקשר עם [תיאור עבודה],
 מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים
 מחייבים ולשביעות רצוני.

סלע נהרי מהנדסים וייעוץ בט"ח
 ח.פ. 510556998
 בעלי המלאכה: חיפה 73
 ת.ד 7840 מעקד 9

בכבוד רב,

סלע נהרי

ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2309

סטטוס: Draft#3

תבנית מתכנן אינסטלציה

גרסה: 02

פרויקט: רוטשילד - סיני

ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח י"זדוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ

יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715

515851194

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר חיפה עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולחלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ואו למי מטעמנו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ואו כלפי מי מכם ואו כלפי כל הבאים מכוחכם ואו כלפי מי מטעמכם ואו מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ואו לכל הכרוך בו ואו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על דינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

סלע נהרי, מהנדסים ויועצים בע"מ
510956908 ח.פ.
בעלי המלאכה 1, חיפה 04-8402073
ת.ד. 3540 מיקור 310400
חתימה וחותמת המתכנן: _____
סלע נהרי

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ח

שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ואו שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

תאריך: _____
ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2309

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פרויקט: רחוב לז - פינ

סטטוס: Draft#3

גרסה: 0.2

ספק: סלע נהרי

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ד"ר: 101/101

ד"ר: 101/101 - ד"ר: 101/101

ד"ר: 101/101 - ד"ר: 101/101

ד"ר: 101/101

SELA NATHARI CONSULTING ENG. LTD. סלע נחרי מהנדסים ויעוצים בע"מ

PO Box 7540 Haifa 31074 ISRAEL | Fax: 972-4-8402072 | Tel: 972-4-8402073 | ח.ד.מ.צ. חיסה 31074 | E-mail: office@selanathari.co.il

תאריך: 07 בינואר 2023
סימון: A: 5/22-337

לכבוד
א. שטרן מחול מרוקטים חדשניים בע"מ
לדיר - חילת חסיין
hiloh@israel.com.il

ג.נ.

הנדון: פינוי בינוי מותחם רוטשילד, ברית אליעזר חיסה - תצעת מחיר מעודכנת

הנני מתכבד להגיש את הצעתי לתכנון מערכות אינטסטלציה, כיבוי אש, ספרינקלרים:

1. נתונים:

1.1. מייל מתאריך 08.01.2023.

1.2. 2 מתחמים במתחם רוטשילד, קריית אליעזר בחופה, חבוללים.

1.2.1. מתחם B - 205 יחיד, 400 מ"ר מסחר, 450 מ"ר מבני ציבור, 560 מ"ר משרדים.

1.2.2. מתחם C - 330 יחיד, 370 מ"ר מסחר, 570 מ"ר מבני ציבור, 720 מ"ר משרדים.

1.3. תכנון ב' REVIT.

2. שבר עיבוד:

עבור הניל מבקש שכית כולקמן.

2.1. עבור אינטסטלציה, ספרינקלרים וחיבורי אש -

2.1.1. מתחם B -

יחיד -

$$1,300 \frac{\text{מ"ר}}{\text{יחיד}} \times 205_{\text{יחיד}} = 266,500_{\text{מ"ר}}$$

$$10 \frac{\text{מ"ר}}{\text{יחיד}} \times 1,410_{\text{יחיד}} = 14,100_{\text{מ"ר}}$$

מסחר, מבני ציבור ומשרדים

תחון כולק

2.1.2. מתחם C -

יחיד -

$$1,300 \frac{\text{מ"ר}}{\text{יחיד}} \times 330_{\text{יחיד}} = 429,000_{\text{מ"ר}}$$

$$10 \frac{\text{מ"ר}}{\text{יחיד}} \times 1,660_{\text{יחיד}} = 16,600_{\text{מ"ר}}$$

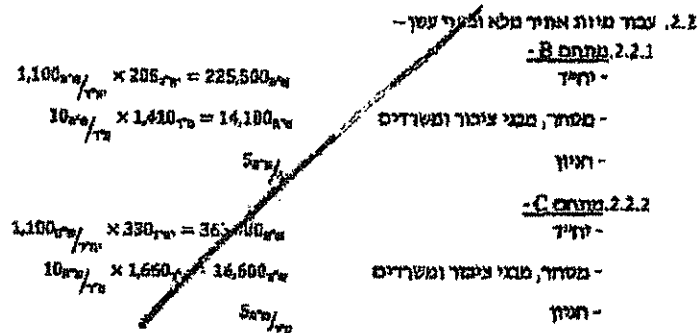
מסחר, מבני ציבור ומשרדים

תחון כולק

כאשר ש' (ה)

12.01.2023

ד"ר: 101/101 - ד"ר: 101/101



בתוספת מציג כרום.

צמוד למדד המצוי 11/22.

3. עבור חומל ישנם מעדדי בלבד:

3.1. תכנון ראשוני

- בירור הפרוצדורה עם המנהל, במקרים באתר המרוויקט במידת הצורך, התייעצות ותיאום עם מתכנני המרוויקט ועם התכנון.
- בירורים ברשויות המוסמכות או גורמים אחרים בקשר למעורבות תוכנית בתכנון המרוויקט או בקבלת אישור הרשויות תייל לבחנת המרוויקט.
- קביעת עקרונות משרת המרוויקט וטורו.
- הכנת תכנית מוקדמות המתארת את הצורה העקרונית של המרוויקט כולל סיכום מסקנות הבירורים המוקדמים.

3.2. תכנון שני

- קביעת משרת המרוויקט וטורו.
- הכנת תכנית סופית המסמלת את הצורה הסופית של המנהל והמסמכת עם המנהל והמסמכים המעורבים וחדשים לשלכ זה, לצד תיאור התכנית המפורטת עם מתכנני המרוויקט ועם התכנון.
- הכנת התכנית והמסמכים המעורבים עם הרשויות המוסמכות למען רישון לבחנת המרוויקט, תשעתם לרשויות וטיפול באישורים.
- הכנסת תיקונים ושינויים בתכנית ובמסמכים האחרים לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, תשעתם לרשויות וטיפול באישורים.



שֵׁלָה נָהָרִי מְהַנְדְּסִים וְיַעֲצִים בִּנְיָן SELA NAHARI CONSULTING ENG. LTD.

דוד בעלי המלאכה: 11, ת.ד. 7540, ח'מה 4, תל אביב | טל: 072-6-8453873 | פקס: 072-4-8400072 | E-mail: office@sela-nahari.co.il
P.O. Box 7540 Hahifa 31074 ISRAEL

3.3 תכנון מאונס

- הכנת כל חישובי מעלות הפרוייקט.
- ביצור הצורך חודש לפרוייקט.
- הכנת תכנית סדר, או חקירה מפורטת ומחברת כולל כל הפרטים בדרוש לביצוע הפרוייקט למט
- תכניות סדר (SHOP DRAWINGS) לייצור חלקי הפרוייקט.
- תיאום, מיקור ואישור תכניות הייצור.
- הכנת מפרטים וכתבי במיות, תוך שילוב המפרט הכללי לעבודות בגן של תועדו הביטחון.
- מפרט מיוחד.
- חמת ואומן עך הפרוייקט, מבטס על המפרטים וכתבי התכנון.

3.4 תיקון ופיקוח

- מיקור פיקוח על ביצוע הפרוייקט בהתאם לתכנית ולמסמכים האחרים, המאשרים עיי המנהל, לרבות על ביצוע חקיקות שדוקל חייב בהם, בין למי מעיר הפרוייקט ובין בתקופת הבנין.
- יטן המנהל לבי בודרת, בדיקת האישור של חומרים וציוד.
- חדרתו ומקו חסרים למסקן באתר.
- דוח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע הפרוייקט לאחר כל ביקור.
- קבלת הסתק ואישור גמר הביצוע בתאום עם היקמים.

4. שילוב תשלום

25%	תכנון ראשוני
20%	תכנון סמי
30%	תכנון מפורט
10%	מפרטים ותכניות
15%	במהלך תיקון
100%	סח"כ



סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ SELA NAHARI CONSULTING ENG. LTD.

150, Box 7540 Hama 31074 ISRAEL

רח' בעלי המלאכה 10, ת.ד. 7540, דפדפן 31074 | Tel: 072-4-0462073
office@sela-nahari.co.il

5. תנאי התכשורת:

- 5.1. תנאי תשלום: 30 יום מתאריך התשלום.
- 5.2. השכר אינו כולל מע"מ, חדפסות מפרטים, העתקות אור וחומצות פלסטיים.
- 5.3. שכר הטרחה צמוד למדי חבילה 11/22.
- 5.4. המזכיר ראוי להגיש חשבונות חודשיים עבור התקדמות בכל שלב משלבי העבודה.
- 5.5. עבור שיוניים עקרוניים שלאחר גמר השלב ישולם לפי שעות עבודה / או כפי שיוסכם.
- 5.6. עבור תשלומים למזכיר התקנים ישולם בנפרד.
- 5.7. השכר אינו כולל חומרים ומימוש נוסף העשוי במידה ויידרש.
- 5.8. שכר הטרחה מתייחס לתנאי הפרויקט כפי שתפורטו לנו והוא מינימלי. במידה ותפרויקט יגדל, שכר הטרחה יגדל בהתאם.

נשמח לעבוד עימכם.

קבלה
ע-א

בכ"מ ד"ר שירדן כהן
ח.ק. 51585110

